



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO
NÚCLEO ESTRATÉGICO (PRU4R/CORESP/NUEST)

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

PARTE(S): UNIÃO

PARTES(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se em relação ao teor do ofício nº 522/2024, emitido pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), que foi juntado no ev. 535.

No referido ofício há referência em relação à União quanto à manifestação exarada por este ente público nos autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205, ev. 321, em que foi requerida a intimação do Estado de Santa Catarina a respeito do levantamento de valor depositado pela União, visando a indicação da destinação de recursos naqueles autos.

No ev. 324 daqueles autos, o Estado de Santa Catarina se manifestou, destacando-se a seguinte informação:

" (...) Outrossim, informa que está em fase de conclusão a contratação de serviços de engenharia, obras e projetos previstos para as barragens Ituporanga, José Boiteux e Taió, bem como a elaboração de relatórios de monitoramento acerca das Barragens de Contenção de Cheias dos Municípios de de Ituporanga, José Boiteux e Taió. Por fim, no que se refere aos valores previamente depositados pela União, o Estado está verificando como serão utilizados/empregados os recursos. Assim, tão logo obtenha-se tal informação, as mesmas serão juntadas aos autos (...)."

A União, em referência aos autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205, recebeu informações administrativas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, as quais ora anexa, destacando-se a informação técnica nº 041/2024 da Secretaria de Obras e Proteção Civil do Estado de Santa Catarina, quanto aos projetos de intervenção e empreendimentos que serão realizados em benefício da comunidade indígena da Tribo Lã-Klãno, situada em José Boiteux/SC.

Observa ainda que no ofício nº 522/2024 da FACISC, pgs.3 e 4, há relato das dificuldades do Estado de Santa Catarina de interlocução com a comunidade indígena para a execução de projetos nas barragens de José Boiteux, citando-se a existência de recursos oriundos de convênios realizados com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, portanto, disponibilizados pela União, o que atesta o cumprimento das obrigações pertinentes por este ente público federal.

Considerando que na audiência realizada no dia 26 de junho de 2024, as lideranças indígenas não estiveram presentes, **requer seja intimado o Ministério Público Federal, quanto à viabilidade de designação de nova audiência conjunta, de forma híbrida (presencial e virtual), nestes autos com os autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205, para que sejam entabuladas, com a presença das lideranças das comunidades indígenas, ao menos novas ações de manutenção das estruturas das barragens de José Boiteux.**

Por derradeiro considerando as manifestações externadas pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) na presente demanda, inclusive do seu Comitê de Águas, na última audiência realizada nestes autos e no ofício juntado no ev. 535, entende a União que a mencionada federação deva ser incluída de ofício, por Vossa Excelência, como *amicus curiae* nestes autos, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, como requer.

Termos em que pede deferimento!

Porto Alegre, 09 de outubro de 2024.

MAIRA CRISTINA OLIVEIRA BENETTI
ADVOGADA DA UNIÃO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 826-842, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. :
(61) 2034-5975/5979 - CONJUR@MDR.GOV.BR

OFÍCIO n. 00695/2024/CONJUR-MIDR/CGU/AGU

A Sua Excelência a Senhora

MAIRA CRISTINA OLIVEIRA BENETTI

Advogada da União

Procuradoria-Regional da União da 4ª Região

NUP: 90799.000332/2019-66

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

ASSUNTOS: ENCAMINHA INFORMAÇÕES ADICIONAIS - (REF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5013528-53.2018.4.04.7205)

Senhora Advogada da União,

1. Cumprimentando-a cordialmente, e em atendimento ao Ofício nº 00190/2024/CORESPNS/PRU4R/PGU/AGU, encaminhamos ^[1] a Vossa Excelência as informações adicionais prestadas pela área técnica deste Ministério, nos termos da anexa NOTA n. 00577/2024/CONJUR-MIDR/CGU/AGU.
2. Por oportuno, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ALDEIR JOSÉ PEREIRA

Analista Técnico-Administrativo

CONJUR-MIDR

(CONFORME DELEGAÇÃO - PORTARIA Nº 00001/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU)

Notas

1. [^] *BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Gabinete do Consultor. Portaria nº 00001, de 05 de fevereiro de 2019. Delega competência aos advogados públicos e aos servidores administrativos no âmbito da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Boletim interno nº 2, Brasília, DF, 06 fev. 2019. p. 4.*

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 90799000332201966 e da chave de acesso 7c51aac3

Documento assinado eletronicamente por ALDEIR JOSÉ PEREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1610627144 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ALDEIR JOSÉ PEREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 02-09-2024 14:00. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 835, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. : (61)
2034-5675/5722 - CONJUR@MDR.GOV.BR

NOTA n. 00577/2024/CONJUR-MIDR/CGU/AGU

NUP: 90799.000332/2019-66

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

ASSUNTOS: RESPONSABILIDADE CIVIL

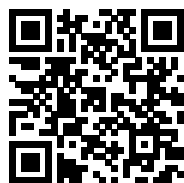
- 1.
2. Trata-se de Ofício nº 00190/2024/CORESPNS/PRU4R/PGU/AGU (5203389), oriundo da Procuradoria Regional da União da 4ª Região (PRU-4), a qual reitera nos termos dos ofícios anteriores, em face do depósito de 3.000.000,00 (três milhões de reais) realizado por esse Ministério nos autos e a existência de várias obrigações de fazer a serem executadas pelo Estado de Santa Catarina, sendo a União responsável pelo repasse de verbas, e solicita esclarecimentos.
3. Em complementação às informações já prestadas, a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica trouxe os seguintes esclarecimentos:

(...)
Quanto ao assunto, informo que, tendo em vista o disposto no parágrafo 3 do Despacho SNSH (5215872), foi encaminhado o Ofício 976/2024/DC/GABC (5283827), bem como seu anexo Informação Técnica 41/2024 (5283829), em atendimento ao Ofício nº 557/2024/SNSH/MIDR (5201370), o qual remetemos, em complemento ao já citado Despacho SNSH (5215872).
4. Da análise dos autos, observa-se que esta Pasta Ministerial solicitou informações ao Estado de Santa Catarina sobre a existência de projetos de intervenção e empreendimentos que serão realizados com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em benefício da comunidade indígena da Tribo Lã-Klãno, situada em José Boiteux/SC.
5. A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina encaminhou Informação Técnica 41/2024 (5283829), da Diretoria de Obras e Projetos Especiais da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, por intermédio da qual informa os órgãos responsáveis pelas obrigações mencionadas no cumprimento da sentença n. 5013528-53.2018.404.7205.
6. Tendo em vista as informações trazidas aos autos, entende-se pertinente que o Estado de Santa Catarina esclareça em juízo quais os projetos serão custeados com os valores depositados em juízo pela União, uma vez que não foram formalmente apresentados para análise do Ministério.
7. À PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO, juntamente com o Ofício nº 557/2024/SNSH/MIDR (5201370), Ofício 976/2024/DC/GABC (5283827) e Informação Técnica 41/2024 (5283829).

Brasília, 02 de setembro de 2024.

ADELÂINE FEIJÓ MACEDO
Procuradora Federal
Coordenadora-Geral de Convênios e Parcerias

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 90799000332201966 e da chave de acesso 7c51aac3



Documento assinado eletronicamente por ADELAINÉ FEIJÓ MACEDO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1609920563 e chave de acesso 7c51aac3 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADELAINÉ FEIJÓ MACEDO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 02-09-2024 09:17. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ofício nº 557/2024/SNSH-MIDR

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor

FABIANO DE SOUZA

Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil

Defesa Civil do Estado de Santa Catarina

Av. Ivo Silveira n.º 2320, Capoeiras

CEP: 88085-001 - Florianópolis-SC

Assunto: Ação Civil Pública nº 5013528-53.2018.4.04.7205, ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Referência: NUP 90799.000332/2019-66 - REF. 00557.000851/2018-01.

[Em caso de resposta, indicar expressamente o processo SEI n.º 90799.000332/2019-66].

Senhor Secretário,

1. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria a propósito da Ação Civil Pública nº 5013528-53.2018.4.04.7205, ajuizada pelo Ministério Público Federal, representando a Comunidade Indígena da Tribo Lã-Klãno, situada em José Boiteux/SC, contra a União, Estado de Santa Catarina e Fundação Nacional do Índio (FUNAI), objetivando indenização por danos coletivos, culturais, materiais e morais causados às etnias indígenas Xokleng, Guarani e Kaingang, que habitavam território onde foram realizadas obras públicas.

2. Nos termos do Ofício n. 00172/2024/CORESPNS/PRU4R/PGU/AGU, oriundo da Procuradoria-Regional da União da 4ª Região (PRU4R), em face do depósito de 3.000.000,00 (três milhões de reais) realizado por esse Ministério nos autos e a existência de várias obrigações de fazer a serem executadas pelo Estado de Santa Catarina, sendo a União responsável pelo repasse de verbas e pelo acompanhamento.

3. Assim, em face do referido depósito judicial e a existência de várias obrigações de fazer, a serem executadas pelo Estado de Santa Catarina, venho, por meio deste, solicitar que sejam apresentados os projetos de intervenções e empreendimentos que

serão realizados com os recursos, para fins de análise acerca da forma em que as contas serão prestadas.

4. No ensejo, reafirmo a nossa permanente disposição para eventuais esclarecimentos e/ou informações que se fizerem necessários, por meio do telefone: (61) 2034-5128, caso necessárias.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]

GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Anexos:

1. OFÍCIO n. 00172/2024/CORESPNS/PRU4R/PGU/AGU (5166139).



Documento assinado eletronicamente por **Giuseppe Serra Seca Vieira**, **Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 17/07/2024, às 10:59, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5201370** e o código CRC **79B8CAFC**.

Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 909 - Brasília/DF - Telefone: (61) 2034-5828 - CEP 70067-901

90799.000332/2019-66

5201370v1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO



OFÍCIO Nº 976/2024/DC/GABC

Florianópolis, data da assinatura digital.

Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos, notifico o recebimento do Ofício nº 557/2024/SNSH-MIDR, solicitando informações sobre projetos de intervenção e empreendimentos que serão realizados com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em benefício da comunidade indígena da Tribo Lã-Klãno em José Boiteux/SC.

Em atenção ao teor da solicitação, encaminho a Informação Técnica Nº 0041/2024 da Diretoria de Obras e Projetos Especiais da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, que referencia os órgãos responsáveis pelas obrigações mencionadas no cumprimento da sentença n. 5013528-53.2018.404.7205.

Permaneço à disposição para auxiliar no que for necessário, bem como para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Coronel BM FABIANO DE SOUZA
Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil
(assinado digitalmente)

Ao Senhor
GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica
Brasília - DF



Assinaturas do documento



Código para verificação: **7K329JJE**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIANO DE SOUZA (CPF: 021.XXX.519-XX) em 26/08/2024 às 16:14:17

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:52:47 e válido até 20/02/2119 - 10:52:47.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RENfMjAwMzNfMDAwMDIxMjhMjEyOF8yMDI0XzdLMzI5SkpF> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **DC 00002128/2024** e o código **7K329JJE** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 0041/2024

Assunto: Solicitação de informações sobre projetos de intervenção e empreendimentos que serão realizados com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em benefício da comunidade indígena da Tribo Lã-Klãno, situada em José Boiteux/SC.

Processo SGP-DC 00002128/2024

Da informação solicitada

Em atenção às solicitações constantes no Ofício n. 557/2024/SNSH-MIDR, esta Diretoria informa que as obrigações de fazer mencionadas no ofício n. 00172/2024/CORESPNS/PRU4R/PGU/AGU tratam de obra conjunta das secretarias do Estado, no entanto, sem relação com as atribuições da Secretaria de Proteção e Defesa Civil no tocante aos apontamentos referidos, sendo o mais recomendado solicitar as informações pertinentes aos órgãos responsáveis.

Contudo, seguem algumas informações de conhecimento da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

Conforme ofício supra mencionado e cumprimento de sentença n. 5013528-53.2018.404.7205, são obrigações de fazer:

[...] abertura e macadamização de uma estrada ligando a Aldeia Sede à Aldeia Toldo (12 km); proceder à melhoria da estrada municipal hoje existente ligando a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, e que contém trechos bastante críticos junto às Serras Moema e Vigante, em José Boiteux (...); elevação da ponte sobre o Rio Platê; construção de ponte pênsil sobre o Rio Hercílio, em local viável técnica e financeiramente; construção de dez casas destinadas à Aldeia Toldo (etnia Guarani); construção de escola de 285 m²; construção de duas igrejas de 69 m²; construção de duas casas de pároco de 51 m²; construção de uma unidade sanitária de 18 m²; construção de um campo de futebol;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



Acerca dos três primeiros itens (abertura e macadamização de uma estrada ligando a Aldeia Sede à Aldeia Toldo (12 km); proceder à melhoria da estrada municipal hoje existente ligando a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, e que contém trechos bastante críticos junto às Serras Moema e Vigante, em José Boiteux (...); elevação da ponte sobre o Rio Platê), as mesmas serão realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE, onde os serviços já estão contratados conforme CT 004/2024, obra com valor total de R\$ 7.082.856,52 (sete milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Sobre o quarto item (construção de ponte pênsil sobre o Rio Hercílio, em local viável técnica e financeiramente), já existem projetos junto a Secretaria de Infraestrutura.

No que toca ao quinto item (construção de dez casas destinadas à Aldeia Toldo), a Secretaria de Infraestrutura elaborou os projetos, tendo sido mapeadas através do levantamento em campo da equipe técnica da Diretoria de Gestão de Riscos (SDC), onde foram 3 (três) casas localizadas na Aldeia Toldo, 2 (duas) localizados na Aldeia Pavão e 5 (cinco) localizadas na Aldeia Takuaty. O referido levantamento consta no Processo SGPe DC 3552/2022.

Além disso, o Estado de Santa Catarina, também já forneceu mais 35 (trinta e cinco) casas com recursos financeiros próprios.

Partindo para o sexto, sétimo e oitavo itens (construção de escola de 285m²; construção de unidade sanitária de 18m² e construção de campo de futebol), a construção está sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, conforme SGPe 138166/2023.

Por fim, os dois últimos itens (construção de duas igrejas de 69m² e construção de duas casas pároco de 51m²), os locais já foram escolhidos pela comunidade indígena para implantação, e o processo projetual segue por parte da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



Sem mais para o momento, esta Diretoria reitera que para obter informações mais precisas, recomenda-se que entre em contato com as secretarias diretamente envolvidas. Elas poderão fornecer os detalhes específicos e necessários para o seu requerimento.

Ademais, a equipe segue à disposição para qualquer outra assistência que possa ser necessária dentro das atribuições cabíveis.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Atenciosamente,

Ailson Alino Lope Filho

Diretor de Obras e Projetos Especiais

Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil

(assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **UL99Q0T4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AILTON ALTINO LOPES FILHO (CPF: 799.XXX.199-XX) em 23/08/2024 às 17:09:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2019 - 16:38:22 e válido até 07/03/2119 - 16:38:22.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RENfMjAwMzNfMDAwMDIxMjhfmjEyOF8yMDI0X1VMOTIRMFQ0> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **DC 00002128/2024** e o código **UL99Q0T4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.